

1502565-33.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO LUIZ CASSIOLATO

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... fracionadas. Indagado, o Réu admitiu o tráfico de drogas.

Em Juízo, Cleiton ratificou a versão apresentada em solo policial. Esclareceu que o Réu caiu durante a fuga, momento em que conseguiu abordá-lo; de imediato, o Réu disse "perdi, to no tráfico e tem uma pochete aqui comigo".

Levy corroborou a versão do seu colega de corporação.

Perante a Autoridade Policial o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502565-33.2021.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502565-33.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2219254/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 19594875 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 5025/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2219254 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 5025/21/010 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2219254/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERALDO ARAUJO ALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruno Luiz Cassiolato

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de ERALDO ARAÚJO ALVES, em 13.09.2021, imputando-lhe uma das condutas descritas no artigo 33, caput da Lei 11.343/06 (fls. 01/04).

Segundo narra a peça acusatória, no dia 12.08.2021, às 23h55, na Avenida Júlio Raimundo Granja, nº 397, bairro Jardim Guarani, nesta cidade e comarca, o Réu trazia consigo, para fins de tráfico, 17 eppendorfs de cocaína, pesando 11,7g., 77 eppendorfs de cocaína do tipo "crack", pesando 9,6g., 30 porções de "maconha", em

forma de "haxixe", pensando 6,2g. e 55 porções da substância vulgarmente conhecida como "maconha", pesando 76,2g., assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Determinou-se a notificação do acusado (fls. 113/114).

Devidamente notificado (fls. 123/124), o Réu apresentou defesa prévia (fls. 128/130).

Ausentes hipóteses de absolvição sumária, a denúncia foi recebida e designou-se audiência virtual de instrução, debates e julgamento (fls. 136/138).

Nesse ato foram ouvidas as testemunhas arroladas nos autos e, ao final, o Réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público, entendendo provada a imputação que elaborou, pediu a condenação do Réu nos termos da denúncia.

A Defesa pediu a absolvição do Réu alegando insuficiência probatória, mormente porque a confissão foi o único elemento de prova constante dos autos. De forma subsidiária, fez considerações acerca da dosimetria da pena.

É o relatório. Decido.

Ausentes alegações preliminares formuladas pelas partes, passo a analisar o mérito da demanda.

A confirmação da pretensão punitiva do Estado depende da existência de prova de dois elementos, quais sejam, a materialidade e a autoria da infração penal imputada pelo órgão acusatório.

A materialidade está fartamente comprovada.

É o que se verifica por meio do Boletim de Ocorrência (fls. 11/13), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 14/15), Laudo de Constatação preliminar (fls. 17/18) e Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 100/102), cujo resultado foi positivo para cocaína e maconha.

A autoria também é certa.

Ressalto, antes de prosseguir, a orientação jurisprudencial pacífica no sentido de que os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição.

Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, sua palavra serve para formar o convencimento do julgador, sendo inaceitável a alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial.

Os policiais militares Cleiton Cangussu Gomes e Levy Elcio Barros de Oliveira, ouvidos em solo policial, disseram que estavam em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas quando visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita, porque um deles entregou algo ao outro que, por sua vez, entregou uma cédula. Decidiram pela abordagem e os indivíduos empreenderam fuga correndo ao perceberem a aproximação. Conseguiram abordar aquele que recebeu a cédula e, realizada revista

pessoal, encontraram dentro de uma pochete que estava na cintura 17 eppendorfs de cocaína, 77 pedras de crack, 30 papelotes de haxixe e 55 porções de maconha, além de R\$ 109,00 em notas fracionadas. Indagado, o Réu admitiu o tráfico de drogas.

Em Juízo, Cleiton ratificou a versão apresentada em solo policial. Esclareceu que o Réu caiu durante a fuga, momento em que conseguiu abordá-lo; de imediato, o Réu disse "perdi, to no tráfico e tem uma pochete aqui comigo".

Levy corroborou a versão do seu colega de corporação.

Perante a Autoridade Policial o Réu permaneceu em silêncio.

Em Juízo, após também ser alertado desse direito, o Réu confessou os fatos conforme denunciados.

A ação penal é procedente.

A confissão do Réu não é o único elemento constante dos autos, coadunando-se com os depoimentos uníssonos prestados pelos policiais militares.

Após visualizarem o Réu entregando algo e recebendo uma cédula em troca, os policiais decidiram pela abordagem dos dois indivíduos. Com a aproximação, tanto o Réu como o adquirente empreenderam fuga, no entanto, em determinado momento o Réu caiu e então foi possível sua detenção.

Segundo firme relato das testemunhas, o Réu admitiu a traficância e a propriedade dos entorpecentes que se encontravam na pochete assim que foi detido, sendo localizadas dezenas de porções de cocaína, crack e maconha, em quantidade de fato incompatível com a finalidade de consumo próprio, além de R\$ 109,00 em dinheiro.

Conforme já salientado, além da confissão informal houve a confissão em juízo.

Por meio das provas produzidas e que acima foram analisadas, é possível concluir que os fatos delituosos aconteceram tal como narrados pelo Ministério Público, sendo de rigor a condenação do Réu pelo crime de tráfico de drogas.

Passo a fixar a pena a ser imposta ao Réu.

Na primeira fase de fixação da reprimenda, levo em consideração os ditames do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei n. 11.343/06.

A culpabilidade demonstrada pelo Réu é normal à espécie. O Réu possui maus antecedentes em razão de duas condenações anteriores e definitivas que não configuram mais reincidência. Não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade do agente, sendo certo que estes elementos não dizem respeito à vida criminal do indivíduo, razão pela qual não podem repercutir negativamente nesta fase. Os motivos e as consequências do crime são normais à espécie. Não obstante a variedade de entorpecentes apreendidos, a massa líquida total não permite a exasperação da pena-base por esse motivo.

Com base nisso, aumento a pena-base em 1/6 e fixo-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo.

Na segunda fase da fixação da pena, vislumbro a presença concomitante das circunstâncias agravante da reincidência específica e da atenuante da confissão. Por se tratar de apenas uma condenação, faço a compensação e a pena permanece como acima fixada.

Na terceira fase, a reincidência afasta a possibilidade de aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Fixo a pena definitiva, assim, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo.

Nos termos do artigo 2º, § 1º da Lei n. 8.072/90, e considerando a reincidência, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena aplicada.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO para CONDENAR ERALDO ARAÚJO ALVES, incurso no artigo 33, caput da Lei n. 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Considerando que não houve qualquer modificação fático-jurídica na situação processual do Réu, ao contrário, sua responsabilidade penal foi confirmada por meio desta sentença; a quantidade de pena aplicada, o regime inicial fixado e, em especial, a reincidência específica, inviável a apresentação de recurso em liberdade. Recomende-se o Réu no estabelecimento prisional em que estiver segregado.

Autorizo a incineração da droga apreendida, caso esta providência ainda não tenha sido adotada.

Decreto a perda do valor apreendido em favor da União.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, III da Constituição Federal e ao IIRGD e, então, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

P.R.I.C.

Campinas, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA